

Legittimo negare la concessione di suolo pubblico in caso di morosità del richiedente

Il TAR Lombardia si esprime sul tema del rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico, mettendo in evidenza come la morosità reiterata dell'esponente rappresenti un motivo legittimo di diniego al rilascio dell'atto di concessione. Partendo dal principio che vuole l'atto di concessione come azione straordinaria che vede da parte della PA la rimozione di un vincolo di indisponibilità a favore degli interessi del singolo, risulta coerente e legittima da parte dell'ente locale a cui viene avanzata la richiesta, la decisione di prevedere il diniego all'istanza in caso di morosità maturate dal richiedente in relazione alla stessa occupazioni effettuata per le annualità precedenti. Si legge nella sentenza TAR Milano sez. V n.1786 del 21.5.2025: *"Ebbene, sulla base di quanto allegato e documentato in atti di causa, è evidente la morosità reiterata dell'esponente, relativa, fra l'altro, al pagamento di precedenti canoni concessori, rispetto ai quali la stessa risulta, oltretutto, decaduta dal beneficio della rateizzazione in precedenza concesso, come previsto dall'art. 14 del Regolamento per la Gestione della Riscossione delle Entrate Comunali, pure richiamato nel provvedimento impugnato, che esclude ulteriori rateizzazioni del debito. In tale contesto, risultano inconferenti le censure svolte da parte ricorrente al fine di contestare la quantificazione del debito complessivamente accumulato dalla stessa nel corso degli anni, in quanto le stesse non escludono affatto che tale debito vi sia e che esso rivesta, come tale, in virtù delle succitate norme regolamentari, portata preclusiva del rilascio della nuova occupazione, oggetto dell'istanza del 27/04/2022."* La questione riporta l'attenzione sulla procedura di diniego delle concessioni in caso di morosità. Previsione riportata nei principali schemi regolamentari CUP seguiti dagli enti locali che prevedono, proprio come nel contenzioso radicato davanti al TAR Lombardia, che, in caso di presenza di morosità reiterata per

canoni pregressi afferenti all'occupazione di suolo pubblico, questa costituisca pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione. [wpdm_package id='1434']

Allegati



Allegato

